



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 16/10/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-019664.989.24-1; TC-019867.989.24-6; e TC-019874.989.24-7.

Representantes:

- Alessandro Nasser dos Santos (OAB/SP n.º 437.773);
- Edson da Silva Martins (OAB/SP n.º 510.726); e
- Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração Pública em Geral – ABEFAP.

Representada: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

Responsável: Antonio Marcos Batista Pereira, Prefeito.

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 062/2024, Processo Administrativo n.º 240722034776300/2024, tendo por objeto o registro de preços para prestação de serviços de podas, supressões, coleta e destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços em próprios e vias do Município, incluindo mão de obra, equipamentos, veículos e ferramentas.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de Representações formuladas pelos advogados **Alessandro Nasser dos Santos** e **Edson da Silva Martins**, bem como pela **Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração Pública em Geral - ABEFAP** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 062/2024, Processo Administrativo n.º 240722034776300/2024, da Prefeitura de Santana de Parnaíba, visando ao registro de preços para prestação de serviços de podas, supressões,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



coleta e destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços em próprios e vias do Município, incluindo mão de obra, equipamentos, veículos e ferramentas.

Em linhas gerais, o representante **Alessandro Nasser dos Santos**, reportando-se aos subitens 4.1 a 4.3 do Anexo IV¹, reclama da ausência de solicitação de apresentação de profissional registrado no CREA e de outras requisições para fins de qualificação técnica, em detrimento do artigo 67, incisos I e II, da Lei n.º 14.133/2021 e da natureza do objeto licitado, que impõe pedidos da espécie.

O advogado **Edson da Silva Martins**, de seu turno, faz coro à crítica acerca da falta de previsão de demanda de responsável técnico qualificado (na sua visão, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal).

Já a **ABEFAP** censura os seguintes aspectos do ato convocatório:

¹ “4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E/OU COMPLEMENTAR:

4.1 Assinalar as declarações obrigatórias como condição de participação, exigidas no cadastramento da Proposta Comercial no sistema.

4.2 Apresentar prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de **Atestado(s) de Capacidade Técnica**, necessariamente em nome do licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que ateste(m) a licitante ter fornecido de forma satisfatória itens semelhantes ao licitado. **A quantidade fornecida deve ser de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo constante do ITEM 2 – ‘Poda em árvores de médio porte (5m a 10m)’**, conforme indicado no Anexo I.

4.2.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados **executados de forma concomitante**.

4.2.2 O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) preferencialmente em papel timbrado do emitente, conter nome e identificação do signatário, bem como telefone e preferencialmente endereço de correio eletrônico para contato em caso de possíveis diligências.

4.3 Declaração em papel timbrado e assinado por responsável legal de que, caso venha a ser vencedora da licitação, prestará os serviços de acordo com a melhor técnica, e obedecerá às normas técnicas vigentes (em especial, aquelas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e de segurança e medicina do trabalho – NR’s – do Ministério do Trabalho), de forma a permitir a perfeita aplicação das técnicas operacionais, fiscalização dos serviços e o funcionamento das unidades do CONTRATANTE”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



- a) opção inadequada pelo Sistema de Registro de Preços, diante da natureza contínua das atividades almejadas, vulto econômico-financeiro do investimento, além de *“possível insegurança jurídica que pode infirmar a amortização de custos”*;
- b) injustificada carência de divisão do objeto em lotes ou itens distintos, em prejuízo à ampla disputa e ao erário, assim como *“até mesmo [à] separação da cota reservada para as microempresas/empresas de pequeno porte”*;
- c) proibição de ingresso de empresas reunidas em consórcio, com potencial para reduzir o universo competitivo; e
- d) indevida vedação à participação de licitantes em processo de recuperação judicial.

Para além disso, alude que *“não tem qualquer cabimento a falta de publicidade, no edital, dos preços unitários estimados dos serviços”*, de modo que *“Estas cotações não estão publicizadas no edital”*.

Em conclusão, requerem a concessão de medida liminar de suspensão do certame, para que, ao final, o edital seja corrigido nas particularidades combatidas.

Com adstrição aos termos das Representações, vislumbrou-se, ao menos em tese, apontamento indicativo de potencial risco à higidez da licitação, em contrariedade às normas de regência da matéria, motivo por que se assinalou prazo à autoridade responsável para a apresentação de cópia integral do instrumento convocatório censurado, assim como para o oferecimento das justificativas que entendesse pertinentes.

No interesse da lisura da competição e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração da peça convocatória, determinou-se a paralisação do procedimento até apreciação final do tema.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 25/09/2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Devidamente notificado, o Prefeito Municipal, por meio do Setor de Compras e Licitações local, de início, explica ter promovido, anteriormente, Pregão Eletrônico (n.º 302/2023) visando ao registro de preços para prestação de serviços parcelados de poda aérea de árvores em proximidade com a rede elétrica e destinação final dos resíduos², objeto esse que, por envolver proximidade com a “rede viva”, ensejou a solicitação de prova de capacitação técnica em termos mais complexos³ se comparada à pedida no certame em apreço.

Em continuação, combate a crítica à opção pelo emprego da sistemática de registro de preços na espécie, aduzindo, para tanto, que os serviços almejados não são de natureza contínua, e transcrevendo, para corroborar sua tese, o disposto no artigo 6º, incisos XV e XVI, alíneas “a” a “c” e artigo 85, incisos I e II, ambos da Lei n.º 14.133/2021, bem como o artigo 3º do Decreto Federal n.º 11.462/2023.

Quanto à licitação conjunta do objeto, anota que a carência de parcelamento e a adoção do critério de julgamento de “menor valor global” estão motivadas, respectivamente, no Anexo I – Termo de Referência⁴ e item 2 do Anexo II – Justificativas Complementares⁵, cujos teores referem-se, em síntese, à

² Regido pela Lei n.º 8.666/1993. O pedido de concessão de liminar para a suspensão dessa licitação, de autoria do advogado Edson da Silva Martins, foi indeferido em 07/03/2024 nos autos do TC-007756.989.24-0.

³ “registro da empresa e responsável(is) técnico(s); atestado de capacidade técnico-operacional registrado; e o CAT em nome desse(s) responsável(is)”.

⁴ “Opta-se pelo não parcelamento do objeto, pois, por se tratar de itens interdependentes, sua divisão por itens não implicaria em ampliação da competitividade pelos licitantes, tampouco em ganhos econômicos, pois os mesmos participariam da licitação em diversos itens isolados, perdendo-se assim economia de escala. Ao lidas com um único fornecedor, diminui o custo administrativo de gerenciamento e fiscalização da contratação”.

⁵ “O julgamento será realizado através do menor preço GLOBAL, tendo em vista a inter-relação entre os serviços, considerando principalmente que não poderá haver mais de uma empresa executando serviços em um mesmo ponto, lembrando que eles são interdependentes. A aglutinação dos itens neste caso é necessária e indispensável para o sucesso da licitação, uma vez que os itens na verdade são um só serviço, apenas desmembrados para aferirmos a quantidade efetivamente executada na medição”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



interdependência dos itens componentes do escopo almejado, cuja divisão prejudicaria a economia de escala.

A esse respeito, acrescenta que seria dificultoso o fracionamento e gerenciamento de 5 (cinco) contratos caso houve a celebração de ajustes com empresas dedicadas à poda de cada porte de árvore e/ou sua supressão.

Salienta, por outro turno, que o disposto no subitem 3.6.3 do instrumento não veda a participação de consórcios no torneio. A propósito, assevera que tal óbice inexistente, tanto que as exigências habilitatórias relacionadas no Anexo IV (subitem 1.2) estão voltadas a reger, especificamente, esse formato de ingresso na disputa.

No tocante à qualificação econômico-financeira, expõe que a peça convocatória não impede que empresas em recuperação judicial compitam pelo objeto em questão.

Acerca da capacitação técnica, informa que a solicitação de responsável técnico nesse tópico (engenheiro agrônomo, ambiental ou florestal) apenas se prestaria a restringir o universo da disputa, que, *in casu*, está focada na contratação de poda e supressão de árvores de maneira manual.

Sobre isso, agrega que as atribuições do engenheiro agrônomo, preconizadas no artigo 6º do Decreto n.º 23.196/1933, centram-se em atividades, estudos e avaliações mais complexas que a execução do escopo pretendido.

Valendo-se da Súmula da 501ª Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, compreende que estão sujeitas à fiscalização da referida entidade apenas as tarefas mecanizadas ou que demandam a utilização de produtos químicos, o que não se identifica no presente caso.

À vista disso, pede o arquivamento dos feitos e a autorização para dar continuidade ao processo de contratação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



A **Assessoria Técnica**, conjugadas as manifestações sob os **aspectos técnico e jurídico** da matéria, com o endosso de sua **Chefia**, manifestou-se pela **parcial procedência** das Representações, com proposta de **anulação** do certame, em virtude da constatação da presença de vício insanável, consistente na adoção indevida do Sistema de Registro de Preços.

Em mesmo sentido o parecer do **Ministério Público de Contas**.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 16/10/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-019664.989.24-1; TC-019867.989.24-6; e TC-019874.989.24-7.

Representantes: - Alessandro Nasser dos Santos (OAB/SP n.º 437.773);
- Edson da Silva Martins (OAB/SP n.º 510.726); e
- Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração Pública em Geral – ABEFAP.

Representada: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

Responsável: Antonio Marcos Batista Pereira, Prefeito.

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 062/2024, Processo Administrativo n.º 240722034776300/2024, tendo por objeto o registro de preços para prestação de serviços de podas, supressões, coleta e destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços em próprios e vias do Município, incluindo mão de obra, equipamentos, veículos e ferramentas.

EMENTA. EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES, COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM PRÓPRIOS E VIAS DO MUNICÍPIO. EMPREGO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 31 DESTA CASA. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIAS E PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÕES.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Antes de mais nada, convém anotar que, a despeito de a Municipalidade não ter encartado aos autos exemplar da peça editalícia como determinado no evento 13.1⁶, as cópias apresentadas pelos reclamantes condizem com aquela disponibilizada no Portal Eletrônico do órgão promotor do torneio, de acordo com comparação realizada pelo Setor Jurídico de ATJ.

Logo, as queixas aduzidas nestes feitos serão analisadas à luz do documento convocatório ofertado pelos Representantes, sem prejuízo de se asseverar a Prefeitura para a necessidade de atendimento às determinações desta Casa, sob pena de acionamento do artigo 104, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 709/1993.

De mais a mais, acolhendo proposta do segmento técnico de ATJ, recomenda-se à Origem que *“indique o sítio eletrônico do Decreto Municipal n. 4.990/2023 (citado no preâmbulo), que regulamenta localmente a Lei Federal n. 14.133/21, em estrita observância ao Comunicado GP n. 03/2024, publicado no DOE-TCESP de 26/02/2024⁷”*.

Isso posto, tem-se que o anseio de contratação em apreço consiste no registro de preços para a prestação de serviços de podas, supressões, coleta e destinação dos resíduos provenientes da execução dessas atividades em próprios e vias de Santana de Parnaíba, incluindo mão de obra, equipamentos, veículos e ferramentas, pelo período de 12 (doze) meses.

Contudo, da “Justificativa da contratação”⁸ se infere que a presente licitação não está voltada apenas ao atendimento de necessidades pontuais ou, até mesmo, emergenciais/extraordinárias do Município, mas, sim, à própria

⁶ Do TC-019664.989.24-1.

⁷ “O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICA aos seus jurisdicionados que, quando editados regulamentos nos termos da Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei n.º 14.133/2021 (NLLC), tal informação deverá obrigatoriamente constar dos editais publicados, juntamente com a indicação do sítio eletrônico para a consulta. Caso haja a escolha pela aplicação dos regulamentos editados pela União, consoante artigo 187 da NLLC, tal opção deverá estar igualmente expressa nos editais publicados, juntamente com a indicação do ‘link’ para acesso”.

⁸ Subitem 1.8. do Anexo I.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



manutenção das espécies arbóreas albergadas por este certame e, inclusive, do ambiente em que elas estão inseridas, o que torna inadequado o emprego do sistema de registro de preços neste caso:

1.8. Justificativa da contratação:

Trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de poda e supressão de espécimes arbóreos que apresentam risco iminente de queda, podendo causar graves danos a infraestrutura dos próprios municipais e oferecer risco à integridade física dos usuários e às residências vizinhas, causando danos ao patrimônio de terceiros, pois alguns espécimes estão localizados entre os muros e imóveis, necessitando de tais intervenções. Há ainda a necessidade da municipalidade na realização dos serviços de manejo arbóreo para a correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas e desobstrução de sinalização de trânsito, bem como o corte de árvores quando há risco de acidentes.

O atendimento atual é feito em caso de risco pela SMSM, não existindo atualmente na prefeitura um contrato específico para atender as secretarias na questão do Manejo Arbóreo em áreas internas e em vias públicas que estejam próximas as redes não energizadas.

[...]

As quantidades demandadas neste Termo foram obtidas com base em levantamentos feitos por servidores da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, nas áreas de suas responsabilidades, observando o histórico de contratações anteriores (sublinhei).

Nesse ponto, aliás, como bem observou o Setor Especializado desta Corte, *“as razões defensórias ofertadas pela Origem não foram capazes de demonstrar que os serviços de poda de árvores detenham caráter esporádico ou de atendimento a necessidades extraordinárias e pontuais, que não possam ser absorvidas pelas equipes de trabalho rotineiro da Prefeitura”*.

Afora isso, o termo referencial demanda, tanto para a poda, como para a supressão/remoção das árvores, que a futura contratada disponibilize equipe mínima de funcionários⁹, empregue determinados tipos de equipamentos e

⁹ **“3. Equipe Mínima:**

3.1. A contratada deverá contar com profissional habilitado para responsabilidade técnica pela poda de árvores.

3.2. A contratada deverá disponibilizar a seguinte equipe mínima para o atendimento dos serviços referentes ao item 2 deste Termo de Referência:

- 1 (um) Encarregado de turma para coordenar as equipes
- 1 (um) Motorista habilitado para caminhão basculante/guindauto



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



veículos¹⁰ na execução das tarefas, em frequência diária e períodos variáveis ao longo do ano, preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00¹¹, responsabilizando-se, ainda, pela coleta dos resíduos decorrentes da execução contratual, obrigações essas incompatíveis com a incerteza da contratação, própria da sistemática adotada, cuja impertinência fica, portanto, confirmada nestes feitos.

Ademais, há a previsão de que o serviço de poda sofrerá variações de acordo com o “padrão de repouso de cada espécie”¹², denotando que essa atividade

-
- 1 (um) Jardineiro / operador de motosserra
 - 2 (dois) Auxiliares de jardinagem / Ajudantes [...]” (Anexo I).

¹⁰“3.6. Os serviços de poda deverão ser executados conforme segue:

- a) Utilização de motosserras, moto podas, andaimes, caminhões tipo Munck, caminhão cesto, tesouras para corte, podão, machado, foice, serrote com serra, e qualquer equipamento que se fizer necessário para poda;
- b) Execução do isolamento e sinalização do local, com equipe da empresa;
- c) Relatório fotográfico anterior a execução do serviço e posterior a execução;
- d) Identificação e proteção dos equipamentos e bens do entorno, que possam ser danificados, como: portões, carros, ramais elétricos, casas, etc.;
- e) Execução das proteções que se fizerem necessárias;
- f) Utilização de EPI's;
- g) Os caminhões para recolhimento deverão estar acompanhados de triturador de galhos;
- h) Utilização de caminhão carroceria para recolher material;
- i) A medição será feita por unidade de espécie podada e amontoada;
- j) Recolhimento imediato e descarte ambientalmente adequado do material, por conta da empresa, com apresentação de documentação como comprovante, sendo o descarte medido pelo item destinação final de resíduos” (Anexo I).

¹¹ **“4. Frequência e Periodicidade da execução dos serviços:**

4.1. A frequência de execução dos serviços é diária, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

4.2. A periodicidade é variável ao longo do ano, tendo em vista a sazonalidade do crescimento da vegetação.

4.3. Os serviços deverão ser executados, preferencialmente de segunda a sexta-feira, entre **7h às 12h e 13h e 17h**; excepcionalmente em um período noturno, feriados, pontos facultativos e/ou outros horários e dias conforme necessidade da Unidade, mediante solicitação”.

¹² Subitem 2.2 do Termo de Referência:

“2.2. Época de poda



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



ocorrerá em diferentes épocas, estendendo-se por toda a vigência contratual, a descaracterizar a imprevisibilidade e eventualidade da demanda, pressupostos esses autorizadores da adoção do sistema de registro de preços.

Para além disso, a poda, atividade rotineira de zeladoria urbana, tal como registrado por ATJ em seu parecer, integra o conceito de limpeza pública, na esteira do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 11.445/2007, sujeitando-se aos normativos legais de saneamento, a impor à Administração prévio planejamento e possibilitar, em decorrência, sua regular contratação.

Desta feita, à vista desses elementos, fica inviabilizada a utilização, na espécie, dada a maneira como o objeto está formatado - não limitada ao atendimento de situações emergenciais e, portanto, imprevisíveis –, da sistemática de registro de preços, por força da Súmula n.º 31 desta Corte¹³, sendo de rigor, então, que o Município proceda à anulação do torneio, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021.

A despeito dessa conclusão, impende abordar as demais impugnações com o fito de orientar eventual pretensão de se lançar nova licitação com objetivos similares.

Nesse sentido, não comporta acolhimento a queixa que aponta a carência de disponibilização, junto do instrumento de convocação, das cotações que subsidiaram os preços unitários estimados dos itens de contratação

Varia de acordo com o padrão de repouso de cada espécie, a saber:

- a) Espécies com repouso real: entram em repouso após a perda das folhas e devem ser podadas entre o início do período vegetativo e o início do florescimento. Não devem ser podadas com flores ou com frutos;
- b) Espécies com repouso falso: espécies caducifólias que não entram em repouso após a perda das folhas. O melhor período é entre o final da floração e o início do período vegetativo. Essas espécies não devem ser podadas enquanto estão com flores e no período de repouso;
- c) Espécies sem repouso aparente: espécies perenifólias sem manifestações de repouso. O melhor período para poda é entre o final da floração e o começo da frutificação. Não devem ser podadas no período vegetativo”.

¹³ “**SÚMULA Nº 31** – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”.



pretendidos, porquanto, segundo registrado pela Assessoria Técnica, bem como pelo Ministério Público de Contas, a legislação regente da matéria não impõe essa publicização.

Ademais, leitura do ato de chamamento e de seus anexos permite inferir que a Municipalidade não vetou a participação de empresas em recuperação judicial, das quais, ressalte-se, não se exigiu, em linha com a Nova Lei de Licitações e Contratos, sequer *“a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital”*, prevista na Súmula n.º 50 desta Casa.

Tem-se que tal postura administrativa, diversamente do sustentado no bojo na terceira Representação, está em consonância com o artigo 69, inciso II, do Diploma Legal citado, cujo teor, no tópico de habilitação econômico-financeira, limita a demanda de certidão negativa a feitos sobre falência¹⁴, não alcançando o instituto da recuperação judicial.

De igual forma, em harmonia com as conclusões técnicas da Área Competente desta Casa, as justificativas inseridas nos documentos editalícios são suficientes para demover a reclamação voltada contra a ausência de divisão do escopo almejado, composto, registre-se, por atividades interdependentes entre si e, desse modo, passíveis de licitação conjunta:

[...] Creio que as razões para o não parcelamento registradas nos anexos editalícios bastam para infirmar as queixas lançadas pela Representante. Reproduzo os dispositivos editalícios mencionados pela Defesa:

Anexo I – Termo de Referência (às fls. 25 do Edital):

[...] Optar-se pelo não parcelamento do objeto, pois, por se tratar de itens interdependentes, sua divisão por itens não implicaria em ampliação da

¹⁴ Requisição essa presente no subitem 3.1 deste edital:

“3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 Apresentar **Certidão negativa de falência** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual a menos de 90 (noventa) dias da data prevista para abertura da sessão (ou conforme validade do documento se constar data), observado ainda o que segue: [...]”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



competitividade pelos licitantes, tampouco em ganhos econômicos, pois os mesmos participariam da licitação em diversos itens isolados, perdendo-se assim economia de escala. Ao lidar com um único fornecedor, diminui o custo administrativo de gerenciamento e fiscalização da contratação.

Anexo II – Justificativas Complementares (às fls. 41 do Edital):

2. DA JUSTIFICATIVA PARA O CRITÉRIO DE JULGAMENTO

2.1 O julgamento será realizado através do menor preço GLOBAL, tendo em vista a inter-relação entre os serviços, considerando principalmente que não poderá haver mais de uma empresa executando serviços em um mesmo ponto, lembrando que eles são interdependentes. A aglutinação dos itens neste caso é necessária e indispensável para o sucesso da licitação, uma vez que os itens na verdade são um só serviço, apenas desmembrados para aferirmos a quantidade efetivamente executada na medição.

Com efeito, o objeto consiste em 05 (cinco) itens de serviço, todos relacionados à poda e remoção de árvores, ilustrados na planilha orçamentária sintética (Anexo III do instrumento convocatório):

[...]

Nota-se que tais itens distinguem-se pelo porte da árvore (altura e diâmetro). De forma semelhante, a planilha analítica do mesmo Anexo III evidencia que as atividades envolvidas em cada um dos itens de serviço são, substancialmente, as mesmas: poda de árvore ou corte de tronco e remoção de raízes; carga, manobra, transporte e descarga do resíduo em caminhão basculante [...]; e destinação final ambientalmente correta.

Todas essas atividades são interdependentes, de sorte que, tecnicamente, não seria benéfico segregá-las em lotes.

Além disso, a execução desses 05 (cinco) itens concentrada numa única Contratação promove a economia de insumos (mão de obra, equipamentos e veículos) necessários à prestação dos serviços e diminui sua ociosidade. Isso tende a se refletir num preço final mais vantajoso para a Administração em comparação com a segregação em lotes.

Também acredito que exista a alegada vantagem de reduzir o custo de fiscalização pelo Poder Público. Mas, a meu ver, trata-se de um ganho secundário, diante dos motivos anteriormente expostos para a indivisibilidade dos serviços.

Considero que restaram atendidos o inc. VIII do § 1º do art. 18¹⁵ e o inc. II do art. 47¹⁶, ambos da Lei Federal n. 14.133/21, no que concerne às justificativas para o não parcelamento da contratação. No caso vertente, a

¹⁵ “Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...] § 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

[...] VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação”.

¹⁶ “Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

[...] II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



segregação não se mostra tecnicamente desejável, nem tende a ser economicamente vantajosa, segundo justificativa técnica da Origem, que pode ser acolhida.

Nessa mesma linha, de acordo com a área especializada deste Tribunal, o item 3 do Anexo II¹⁷ justifica “a não exclusividade para ME/EPP e a não separação de itens/lotes para cotas reservadas”, motivo por que não há que se falar em violação ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar n.º 123/2006.

Dando seguimento, com relação à temática dos consórcios, a princípio, necessário observar que o subitem 3.6.3. da peça editalícia apenas reproduz o teor do artigo 14, inciso II, do Novo Estatuto Licitatório, que veda o ingresso de empresa, isoladamente ou em consórcio, se “responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários”.

De outra parte, porém, embora várias disposições do ato de chamamento e de seus anexos pareçam permitir o ingresso de empresas

17 “3. PARA NÃO EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E PELA NÃO SEPARAÇÃO DOS ITENS/LOTES PARA COTAS RESERVADAS PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

3.1 Considerando que esta Administração somente reserva cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto quando o objeto for divisível; considerando o critério de julgamento; considerando o valor total estimado da licitação; considerando a natureza do objeto; considerando que o valor total do presente certame supera o valor de R\$ 80 mil reais, valor previsto para realização de licitações exclusivas; considerando que ampla concorrência não impede a participação de empresas enquadradas como ME/EPPP/MEI/COOP;

3.1.1 Considerando que o recente entendimento do TCE-SP (Tribunal Pleno do TCE/SP: TC-025129.989.20-8, TC-025128.989.20-9 e TC-025130.989.20-5), é no sentido de que as prestações de serviço não são fracionáveis, por consequente, não sendo possível seu desmembramento (reserva de cota);

3.1.1.1 Por fim, considerando o disposto nos itens anteriores e justificada a impossibilidade e inviabilidade de atendimento dos artigos 47 a 48 da LC 123/06 e alterações, tendo em vista a iminente desvantagem e prejuízo no que concerne os itens de cota reservada, o certame será aberto para competição de **TODAS AS EMPRESAS QUE ATENDEREM ÀS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL** e não serão reservadas cotas para MPES, à exceção da regularidade fiscal e trabalhista postergada e da preferência em caso de empate ficto que se aplicam integralmente”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



consorciadas na disputa¹⁸, necessário que essa autorização seja expressamente consignada na peça editalícia, assim como que haja a exclusão do subitem 1.6. do

¹⁸ Edital:

“3.6. Não poderão disputar esta licitação:

[...]

3.6.12. Empresas consorciadas em mais de um consórcio ou participando de um consórcio e também isoladamente, conforme inciso IV do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021; [...]”.

“8.3. Quando da participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais”.

Anexo IV:

“**1.2** Em se tratando de **consórcios**, conforme determina o art. 15, da Lei Federal nº 14.133/21, deverão ser observadas as seguintes regras:

I – comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II – indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III – admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV – impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

1.2.1 A Licitante deverá apresentar **Declaração de obrigação** do licitante, que caso seja vencedor, promoverá antes da celebração do contrato, na forma do art. 15, § 3º da Lei Federal 14.133/21, a constituição e o registro do consórcio;

1.2.2 A apresentação dos documentos relativos à regularidade jurídica e fiscal e trabalhista deverá ser atendida por cada uma das empresas consorciadas;

1.2.3 As empresas reunidas em consórcio deixam de gozar dos benefícios admitidos neste edital no que se refere ao Direito de Preferência elencados na Lei nº 123/06, se todas não estiverem enquadradas nesta condição ou se houver vedação do benefício devido ao valor ou tipo do objeto a ser contratado.

1.2.4 A empresa líder do consórcio será responsável perante a Concedente pelo compromisso do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



termo referencial¹⁹, a fim de refletir a intenção revelada pela Prefeitura em sua defesa.

Não prospera, por sua vertente, as contestações contra o tópico da qualificação técnica, as quais se ressentem da imposição de apresentação, pelas licitantes, de profissional registrado no CREA e de outras solicitações dessa natureza, tal como a necessidade de que os atestados de capacitação operacional sejam averbados e/ou emitidos pelo referido Conselho.

Com efeito, além de essa opção não criar óbices ao acesso de interessadas na competição, a inclusão ou não de demandas da espécie em sede de capacitação técnica está albergada, em certa medida, pela discricionariedade administrativa, sendo que a Municipalidade, caso opte por inseri-las no texto convocatório, deverá se limitar à documentação descrita no rol taxativo do artigo 67 da Nova Lei de Licitações²⁰.

¹⁹ “1.6. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade deste certame, visto que, o objeto a ser licitado não envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital”.

²⁰ “Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do **caput** deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do **caput** deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do **caput** deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do **caput** deste artigo.

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do **caput** deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Corroborar esse entendimento o decidido nos autos do TC-015255.989.24-6, em Sessão Plenária de 14/08/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Substituto – Auditor Márcio Martins de Camargo, que rechaçou queixa análoga a ora examinada:

[...] O segundo ponto, todavia, é aquele que impõe maior reflexão, uma vez que MPC e SDG se pronunciaram pelo acolhimento da irresignação, propondo a determinação para que o Município insira em seu edital, dentre os requisitos de qualificação técnica, a obrigatoriedade do registro da empresa no Conselho Regional de Nutrição e a apresentação de profissional Nutricionista.

Ouso divergir da instrução, seja por compreender que o recrudescimento dos requisitos de qualificação técnica dos interessados, em regra, não comporta acolhimento nesta via processual, posto que eventuais omissões não implicam em qualquer obstáculo ao livre acesso ao certame²¹; seja por considerar que a avaliação aprofundada sobre a natureza do objeto (de ambos os lotes) e a atividade preponderante dos potenciais interessados (que por determinação legal imponha a fiscalização de entidade profissional e respectivo registro) demandaria dilação probatória incompatível com o presente rito sumário e excepcional.

Também recorro que esta Corte, em diversas oportunidades, reconheceu o caráter **discricionário** da definição dos requisitos de qualificação técnica²²; ao passo que os precedentes citados no curso da instrução (e

²¹ “Nesse sentido o **TC-23166.989.22-8**:

‘A falta do rigor maior das condições de habilitação pretendido pelo Representante não representa falha capaz de comprometer a competitividade do certame, dificultar a formulação das propostas ou prejudicar as perspectivas de alcance da proposta mais vantajosa.

Além disso, o rol de possíveis exigências previstas no artigo 30 da Lei 8.666/93 não implica em obrigatoriedade de imposições, mas discricionariedade na escolha.

Deste modo, afasto a pretensão de enrijecimento e imposição de maior rigor aos requisitos de qualificação técnica. g.n. (Sessão Plenária de 01/03/2023, Conselheiro Dimas Ramalho)”.

²² “**TC-9655.989.17-6**:

‘A Representante, em síntese, critica a ausência exigências que, a seu ver, seriam imprescindíveis para a aferição da aptidão técnica das empresas participantes da disputa.

Cita que deveriam ser requisitados: prova de inscrição no CRN; profissional da área de nutrição, com registro no CRN e vínculo com a licitante nos moldes da Súmula 25 desta Corte; atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica registrado nas entidades profissionais competentes; e cópia de alvará de funcionamento ou documento equivalente expedido pelo órgão local de vigilância sanitária.

(...)

De forma geral, no que tange às exigências de qualificação técnica, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido da discricionariedade do Administrador incluí-las ou não no edital, devendo, se assim o fizer, restringir-se ao rol estabelecido no art. 30, da Lei nº 8.666/93’. g.n. (Despacho proferido pelo E. Conselheiro Renato Martins Costa – DOE de 06/06/2017).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



que dariam amparo ao pleito do representante), **cuidaram de hipóteses em que exigências da espécie foram consideradas restritivas e incompatíveis com as peculiaridades do objeto**, entendimentos estes aparentemente convergentes com a própria Orientação Interpretativa invocada pelo *Parquet*²³.

Sensibiliza-me, ainda, os argumentos apresentados pelo Município, no sentido de que a definição dos requisitos mínimos de qualificação técnica teve por finalidade ampliar a competitividade do certame; enquanto a justificada preocupação com a saúde e o bem-estar dos alimentandos restaria resguardada pelas previsões de atendimento à legislação sanitária e às normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho, bem como pela requisição de licença emitida pelo órgão de vigilância sanitária (itens 3.4 a 3.8 do Termo de Referência).

Atinente à execução contratual, porém, recomendável que o Município reanalise o termo referencial e, por implicância lógica, o orçamento estimativo, a fim de prever que a efetivação dos serviços seja acompanhada por profissional de nível superior disponibilizado pela Contratada, tal como proposto por ATJ:

[...] Apesar disso, chama a atenção que, no item 3.8.2. “h” do Termo de Referência, a Prefeitura tenha solicitado o acompanhamento de técnico agrônomo ou florestal para a execução dos serviços, dispensando a necessidade de responsabilidade técnica de profissional engenheiro, a *contrario sensu*:

3.8.2 Os serviços deverão ser executados conforme o que segue:

[...] h) Acompanhamento de um Técnico agrônomo ou florestal;

O objeto licitado abrange poda de árvores de grande porte (com altura acima de 10 metros), com auxílio de cesto acoplado a caminhão guindauto. A execução desse serviço requer cuidados com a operação dos equipamentos e com a segurança dos colaboradores e da própria comunidade no entorno do arvoredo. Inclusive, a empresa deve observar atentamente a Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego para assegurar a segurança do trabalhador.

Tais exigências técnicas levam ao entendimento de que a execução do serviço demanda a responsabilidade de profissional de nível superior, razão pela qual o Termo de Referência deve ser revisado nesse aspecto. Possivelmente, o orçamento estimativo tenha de ser ajustado para refletir

TC-18029.989.20:

‘Quanto à ausência de requisição de registro do atestado de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutrição – CRN e de prova de aptidão profissional, de se destacar que o caput do artigo 30 utiliza a expressão ‘limitar-se-á’ ao listar a documentação que poderá ser requerida para fins de habilitação técnica, não impondo peremptoriamente, o que deve ser requerido nos editais de licitação, mas apenas circunscreve a atuação da Administração àqueles limites, cabendo a ela, no exercício de sua competência discricionária, eleger o que melhor se adéqua ao objeto licitado. g.n. (Despacho proferido pelo E. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo – DOE de 21/07/2020)’.

²³ “OI-MPC/SP n.º 01.18: Para comprovação da capacidade técnico-operacional, **desde que haja pertinência com objeto licitado, é permitida a exigência de registro da empresa no respectivo Conselho Profissional**, sendo vedado impor que o registro se dê no Estado onde ocorrer a licitação. (destaquei)”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



o custo com o acompanhamento por profissional engenheiro, que tem hora técnica mais onerosa do que a de técnico [...].

Por derradeiro, de acordo com constatação do MPC, “[...] *no site de Santana de Parnaíba*²⁴ e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), não foram localizados planos de contratações anual deste e do ano seguinte”.

Assim, em harmonia com o *Parquet de Contas*, recomenda-se à Municipalidade que “*elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025 e o disponibilize no PNCP [...]*”, consoante Comunicado SDG nº 12/2023²⁵, de 15/03/2023, e Comunicado SDG nº 34/2023²⁶, de 15/06/2023”.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **improcedentes** as Representações propostas por **Alessandro Nasser dos Santos (TC-019664.989.24-1)** e **Edson da Silva Martins (TC-019867.989.24-6)** e **parcialmente procedente** a de autoria da **Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração Pública em Geral – ABEFAP (TC-019874.989.24-7)**, para determinar que a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba proceda à anulação do **Pregão Eletrônico n.º 062/2024**, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a inadequação da adoção do registro de preços para o objeto em apreço, sem prejuízo da observância das demais orientações e recomendações constantes do corpo do presente voto em caso de relançamento de certame de objetivos análogos.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito julgado, para arquivamento.

É como voto.

²⁴ “<https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br/Plataforma>”.

²⁵ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/plano-contratacoes-anual>”.

²⁶ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/aplicacao-lei-federal-ndeg-1413321>”.